

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 64/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสุจิณ เลหาวิฒนะ

จำเลย

นายสุจิณ เลหาวิฒนะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 18 เดือนนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ จำเลยสามารถยื่นฎีกาเมื่อวาน (วันที่ 19) ได้ แต่จำเลยไม่ยื่นในกำหนดจึงไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กำหนดบังคับห้ามมิให้ยื่นเอกสารต่อศาลทางไปรษณีย์หรือวางหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ การที่จำเลยเจ็บป่วยกระทันหันไม่สามารถยื่นฎีกาต่อศาลได้ จึงได้ฝากบุคคลภายนอกให้ส่งฎีกาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันครบกำหนดเวลายื่นฎีกานั้น ถือได้ว่าจำเลยได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดแล้ว ประกอบกับจำเลยมิใช่บุคคลซึ่งทำงานอยู่ในวงการยุติธรรมหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ศาลก็น่าที่จะตีความให้เป็นคุณแก่จำเลย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดฐานขบถไม่ซิดชอบทางด้านซ้าย กระทั่งหนึ่ง ให้ปรับจำเลย 1,000 บาท และฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกกระทั่งหนึ่งให้จำคุกจำเลย 1 เดือน และปรับ 1,500 บาทรวมสองกระทั่งให้จำคุกจำเลย 1 เดือนและ

ปรับ 2,500 บาทโทษจำคุกเห็นควรให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ส่วนข้อหาไม่มีใบอนุญาต
ขับรถขณะเรียกตรวจให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 81)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2529 แม้จะถือ
ตามคำร้อง ของจำเลยลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 ว่า จำเลยได้ทราบคำสั่งของศาล
ชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2530 เมื่อศาลชั้นต้นไม่
อนุญาตขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 224 ให้จำเลย การที่จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2530 จึงเกินกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันทราบคำสั่งของศาลชั้น
ต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2529 แม้จะถือ
ตามคำร้อง ของจำเลยลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 ว่า จำเลยได้ทราบคำสั่งของศาล
ชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2530 เมื่อศาลชั้นต้นไม่
อนุญาตขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 224 ให้จำเลย การที่จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2530 จึงเกินกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันทราบคำสั่งของศาลชั้น
ต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ